

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Jezuitská 585/4, 660 55 Brno

ID datové schránky: 5smaetu

k rukám nejvyšší státní zástupkyně

Datovou schránkou

V *Ospělově* dne 15. srpna 2026

ŠESTÉ DOPLNĚNÍ PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY ZE DNE 14. ČERVENCE 2026

nové skutečnosti od pátého dodatku ze dne 1. srpna 2026 do 15. srpna 2026; sp. zn. 6 NZN 1737/2026

Podatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Základní spis NSZ	6 NZN 1737/2026
Pátý dodatek	Společný podnět MSZ–VSZ–NSZ ze dne 1. 8. 2026
Související dohledy	1 VZN 1678/2026; 3 VZN 239/2026; 1 KZT 475/2026; 1 KZN 1079/2026; 4 KZN 7116/2026
Nový hlavní důkaz	PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 14. 8. 2026

DŮKAZNÍ TEZE

Pátý dodatek ze dne 1. srpna 2026 popsal roztržštění a kompetenční spory. Vývoj do 15. srpna tento závěr neoslabil, ale zesílil: soudy mezitím odmítly tři ze čtyř obnovovacích větví, policie stále dohledává historické podklady, Úřad vnitřní kontroly správně rozpoznal námitku proti KÚ, avšak celé podání opět vrátil kanceláři ředitele KÚ. Stále není určena jedna nezávislá instance, která by poskytla souhrnný a přezkoumatelný výsledek.

I. Nové skutečnosti od 1. do 15. srpna 2026

Datum	Nová skutečnost a její význam
5. 8. 2026	KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-3/ČJ-2026-0700KR, oznámilo potřebu získat informace od více organizačních článků a dalších útvarů policie a prodloužilo vyřízení do 21. srpna 2026. Historické SOP a navazující dokumentace tedy nebyly ani počátkem srpna soustředěny.
7. 8. 2026	Okresní soud v Prostějově vydal usnesení č. j. 15 Nt 3105/2026-54 a 15 Nt 3103/2026-53, jimiž odmítl či zamítl tři ze čtyř větví společného návrhu na obnovu ze dne 12. července 2026. Základní větev 2 T 104/2010 zůstala k samostatnému procesnímu vyjasnění.
10.–11. 8. 2026	Proti oběma usnesením byly podány stížnosti ke Krajskému soudu v Brně s návrhem na společné nebo koordinované projednání a na provedení potřebného šetření podle § 282 trestního řádu.
13. 8. 2026	Bylo podáno naléhavé procesní a důkazní doplnění ve věci 2 T 104/2010 a společné doplnění obou stížností. Podání oddělují dříve známé námitky od nových úředních a odborných důkazů z let 2021–2026.

Datum	Nová skutečnost a její význam
14. 8. 2026	Úřad vnitřní kontroly PP ČR ve věci PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD uznal, že podání namítá postup a nečinnost KÚ ve věcech z 27. května a 29. července 2026, přesto je celé postoupil kanceláři ředitele KÚ.
15. 8. 2026	Byla samostatně aktivována řídicí, přezkumná, trestněprávní a dohledová cesta: doplnění ministroví vnitra; žádost policejnímu prezidentovi podle § 97 zákona o Policii ČR; oznámení GIBS podle § 158 odst. 2 trestního řádu; doplnění přezkumu MSZ v Praze; a společný podnět oběma VSZ k doplnění dohledu.

II. Význam nového sdělení Úřadu vnitřní kontroly

Nejvyšší státní zastupitelství je žádáno hodnotit tuto listinu přesně. Sdělení neproказuje trestný čin ani odbornou chybu konkrétní analýzy. Proказuje však, že ani specializovaný kontrolní útvar Policejního prezidia nepřevzal přezkum způsobu vyřízení KÚ a že podání bylo po rozpoznání jeho skutečného obsahu znovu vráceno do kanceláře ředitele přezkoumávaného útvaru.

„Zdejší kontrolní útvar není věcně příslušný k adekvátní reakci [...] a proto bylo podání [...] postoupeno [...] na kancelář ředitele Kriminalistického ústavu.“

Úřad vnitřní kontroly PP ČR, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD, 14. 8. 2026

Nový stav je významný i pro větve státního zastupitelství, které dříve vycházely z obecného předpokladu odborné standardizace policejních postupů. Bez konkrétních historických SOP, validačních podkladů, dokumentace vzorkování a surových dat nelze takový předpoklad vydávat za výsledek individuálního přezkumu.

III. Aktuální mapa otevřených spisů

- NSZ: 6 NZN 1737/2026 – původní soubor, předžalobní výzva a její dodatky;
- MSZ v Praze: 3 KZN 197/2026 a 2 KZN 55/2026 – rozdělení, evidence a přezkum pražských větví;
- VSZ v Praze: 1 VZN 1678/2026 – dohled vykonaný původně z neúplného spisu a nyní doplňovaný novými skutečnostmi;
- MSZ v Brně: 3 ZN 140/2026; KSZ v Brně: 1 KZN 1079/2026 – přezkum vrácení brněnské větve;
- OSZ v Prostějově: 1 ZT 11/2010; KSZ v Brně: 1 KZT 475/2026 – přezkum postupu OSZ;
- KSZ v Ostravě: 4 KZN 7116/2026; OSZ Frýdek-Místek: 1 ZN 7061/2026 – větev OKTE Frýdek-Místek;
- VSZ v Olomouci: 3 VZN 239/2026 – dohledová větev nad moravskými přezkumy;
- Policie ČR: PPR-24960/ČJ-2026-990810; KU-4139/ČJ-2026-2305KM; PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD;
- GIBS: nové oznámení ze dne 15. srpna 2026, jehož evidenční údaj dosud nebyl přidělen.

IV. Návrh systémového a procesního opatření NSZ

1. založit toto šesté doplnění do spisu 6 NZN 1737/2026 a posoudit je společně s předžalobní výzvou a pátým dodatkem ze dne 1. srpna 2026;

2. vyžádat přesné inventáře všech výše označených spisů a ověřit, zda každý orgán rozhodoval z úplného souboru podání a příloh;
3. určit, který článek soustavy státního zastupitelství odpovídá za souhrnné posouzení propojeného skutkového celku a který vykoná dozor nad případným prověřováním GIBS;
4. zabránit tomu, aby výsledek policejního interního přezkumu nahrazovalo další postoupení nebo obecné odborné stanovisko bez vztahu ke konkrétním spisům;
5. sdělit, zda NSZ po úplném posouzení využije oprávnění podle § 66 odst. 2 s. ř. s., a pokud ne, uvést přezkoumatelné důvody a jiné přijaté systémové opatření;
6. vyrozumět podatele o stavu do 21. srpna 2026, jak bylo požadováno již v pátém dodatku, a konečné stanovisko vydat bez zbytečného odkladu; dříve uvedený nejzazší termín 11. září 2026 zůstává zachován jako dobrovolně poskytnutý časový rámec, nikoli jako prodloužení zákonných lhůt.

NALÉHAVOST

Probíhá pěstební rok 2026 a současně trestní i správní soudní řízení, v nichž se hodnotí tytéž nové důkazy. Soudní ochrana ani systémové opatření poskytnuté až po případném novém zásahu do rostlin, obydlí, majetku nebo osobní svobody by nemohly plnit plně preventivní funkci.

PŘÍLOHY

1. Sdělení Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD.
2. Doplnění stížností ministrovi vnitra ze dne 15. 8. 2026.
3. Žádost policejnímu prezidentovi o přezkoumání způsobu vyřízení upozornění ze dne 15. 8. 2026.
4. Oznámení GIBS a žádost o zajištění důkazů ze dne 15. 8. 2026.
5. Doplnění žádosti MSZ v Praze o přezkoumání vyřízení OSZ pro Prahu 7 ze dne 15. 8. 2026.
6. Společný podnět VSZ v Praze a VSZ v Olomouci k doplnění dohledu ze dne 15. 8. 2026.
7. Naléhavé procesní a důkazní doplnění ve věci 2 T 104/2010 a společné doplnění obou stížností ze dne 13. 8. 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

podáno prostřednictvím datové schránky